

0064470-51.2004.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 0485/2004 - 90º Distrito

Policial - Pq. Novo Mundo, 3123/2004 - 90º Distrito Policial - Pq. Novo Mundo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hiranardo Gurgel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

HIRANARDO GURGEL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0064470-51.2004.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0064470-51.2004.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 0485/2004 - 90º Distrito

Policial - Pq. Novo Mundo, 3123/2004 - 90º Distrito Policial - Pq. Novo Mundo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hiranardo Gurgel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

HIRANARDO GURGEL, já qualificado nos autos, foi denunciado e acabou condenado às penas de 03 anos de reclusão, em regime integralmente fechado, e pagamento de 100 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 12 da Extinta Lei 6.368/76

(fls. 305).

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao segundo grau, após o que sobreveio acórdão confirmatório que modificou o regime para inicialmente fechado (fls. 420). Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, não admitido perante a Presidência da Seção de Direito Criminal (fls. 464). Certificado então o trânsito em julgado (fls. 467). Concedida então liminar em HC (fls. 484).

Ato contínuo, impetrado novo HC, postulando a aplicação retroativa da Lei 11.343/06 (fls. 517). Ao final, cassada a liminar, denegando-se a ordem (fls. 551).

Determinou-se então a expedição da Guia, que acabou não sendo enviada à Vara das Execuções.

Ato contínuo, a Defesa enviou e-mail postulando o reconhecimento da prescrição, que será apreciado em homenagem a ampla defesa e contraditório.

Os autos vieram à conclusão.

É o relatório.

Decido.

De fato há que se reconhecer a prescrição executória, conforme passo a fundamentar. Ora, trata-se de condenação ao montante de 03 anos, prescrevendo em 08 anos, conforme redação do artigo 109 do Código Penal. Ressalvado entendimento contrário, adoto posição segundo a qual a prescrição executória tem como marco inicial o trânsito às partes, sob pena de se permitir que os inúmeros recursos possíveis se tornem óbice à aplicação da lei penal, tornando-se a interpretação literal da norma verdadeiro desserviço à justiça criminal. Nos mesmos termos já se decidiram os Tribunais Superiores:

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

INOCORRÊNCIA. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal nos casos em que o trânsito em julgado da condenação se consuma em data anterior ao manejo de recurso intempestivo. Recurso a destempo não previne o trânsito em julgado. 4. A pretensão executória surge somente com trânsito em julgado da condenação criminal, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte no HC 84.078 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, j. 05.02.2009), não se iniciando o prazo prescricional respectivo antes deste termo, consoante princípio da actio nata. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 682013 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02- 2013)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. INÍCIO DE PRAZO PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A definitividade do decreto condenatório é condição para a execução da pena imposta, uma vez que não haveria como se falar em início do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado apenas para a acusação em razão impossibilidade do Estado dar início à execução da pena, já que ainda não haveria uma condenação definitiva, condicionada à resignação do acusado com a prestação jurisdicional. 2. Nesse aspecto, em observância ao princípio contido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, faz-se uma adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n. 7.209/84, sendo, pois, anterior ao atual ordenamento constitucional, de forma a estabelecer como termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória a data em que ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado (Doutrina de Alberto Silva Franco e Rui Stoco in Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 577). 3. "Não há que

se falar em prescrição da pretensão executória, se ainda não houve o trânsito em julgado para ambas as partes" (REsp nº 252.403/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 03/06/2002) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1323336/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Nucci também adota tal posicionamento:

O início da prescrição da pretensão executória contra o Estado, a partir do momento em que há o trânsito em julgado da decisão somente para a acusação é inconcebível, pois, ainda que se queira, não há viabilidade para a execução da pena, devendo-se aguardar o trânsito em julgado para a defesa. Ora se não houve desinteresse do Estado, nem inépcia, para fazer o condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da pretensão executória (In: Nucci, Guilherme Souza. Manual de Direito Penal. 6^a Ed. 2009, p. 601).

O presente feito transitou para as partes em 10 de março de 2009, pelo que restaria alcançada a prescrição em 09 de março de 2017. Ocorre que o réu esteve preso por outro feito de 12 de março de 2009 a 04 de abril de 2011 (fls. 603), data de sua fuga.

Neste sentido, de se destacar a redação do artigo 116, § único, do Código penal, segundo a qual "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo."

Mesmo diante de tal constatação, ultrapassado o lapso de 08 anos, contados da data de sua fuga, alcançando-se a prescrição em 03 de abril de 2019. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer grau, mesmo porque para a análise da prescrição por parte da VEC seria necessária a expedição de mandado de prisão e Guia, mas, este juízo já identificou a extinção da punibilidade.

Em face ao exposto, julgo extinta a punibilidade do réu HIRANARDO GURGEL, já qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, na forma dos artigos 107, IV, c.c. artigo 109, V e VI e 110, todos do Código Penal. Comunique-se a Vara das Execuções. Feitas as necessárias anotações, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA